

1531010-51.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... um indivíduo acabara de cometer um roubo. Sendo assim, iniciaram o acompanhamento e conseguiram deter o indivíduo que foi identificado como VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA e com ele uma pochete com cartões bancários, documentos e outros pertences pessoais da vítima. Ao ser indagado, VINÍCIUS confessou a prática do roubo. Feito contato com a vítima que estava próxima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531010-51.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531010-51.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de Fevereiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o acusado; VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA, preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e

vídeo. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Marcia de Oliveira Figueiredo e a testemunha, policial militar; Stefany Oliveira. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defensoria Pública, foi dito que desistia da oitiva da testemunha, policial militar, Tiago Alan da Silva, o que foi homologado. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA foi acusado e está sendo processado por infração ao no artigo 157 "caput" do Código Penal, porque no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 11h 40min, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Legislativo Federal 06/2020 (decretos de calamidade pública), na Avenida Sapopemba, altura do nº 12580, Sapopemba, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, esta exercida através de palavras, uma pochete contendo documentos pessoais, a quantia de R\$ 13,00, em espécie e cartões bancários, melhores descritos no auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 21/22, pertencentes à vítima Márcia de Oliveira Figueiredo. O processo encontra-se formalmente em ordem. A denúncia foi recebida em decisão de fls. 74/76. Citado (fls. 113), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 126. Admitida a instrução, foram ouvidos a vítima do roubo e os policiais militares, tendo sido o réu, ao final, interrogado. É a síntese do necessário. A ação penal comporta integral procedência. existência material dos fatos atribuídos ao acusado restou sobejamente provada, em face do que constou no auto de prisão em flagrante de fls. 07, no Boletim de Ocorrência de fls. 01/04, no auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 21/22, reconhecimento pessoal positivo de fls. 19, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, necessária para a demonstração do nexos causal também é certa e segura, conforme se verificou com a prova oral colhida aos autos. Em suas declarações prestadas em solo policial, a vítima MARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO disse que " estava parada na Av. Sapopemba, próxima à Estação Fazenda da Juta do Monotrilho, por volta de 11:40, quando, ao se distrair utilizando seu aparelho celular, foi abordada por um indivíduo que lhe deu voz de assalto, exigindo o aparelho celular e sua bolsa; Que percebeu que o indivíduo não estava armado e se negou a entregar o aparelho celular; Que o indivíduo puxou violentamente sua pochete que continha documentos pessoais e cartões bancários; Que o indivíduo saiu correndo pela Rua Benjamin de Tudela; Que de imediato partiu atrás do indivíduo; Que populares pediram auxílio a uma viatura da Polícia Militar; Que o indivíduo foi detido metros à frente; Que foi encaminhada pela Polícia Militar até esta Distrital" (fls. 19). A vítima reconheceu VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA como sendo o autor do roubo. Em depoimento prestado em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na delegacia, e disse que saiu com o celular na mão porque o sinal do wi-fi estava ruim. Andou uns 200 metros, passou pelo monotrilho e lá tinha um rapaz sentado na ponta. Parou na lateral para registrar a aula, na hora que estava saindo, levantou o braço e o rapaz pulou nas suas costas e falou: "não dá uma de louca". Quando ele pegou no seu braço, não viu arma, então levantou o braço mais ainda. Dai, ele lhe agarrou e puxou, ficando com hematomas. Estava de pochete. Dai, ele viu que a declarante estava de pochete dai ele percebeu e levou a pochete. Quando ele saiu, a declarante grudou nele. Na pochete tinha R\$ 10,00 e cartões do banco. Pediu para ele jogar a pochete mas ele saiu correndo. Passou uma viatura no momento e conseguiu detê-lo. Ele estava com a pochete. Recuperou todos os seus bens. Não tem dúvida da pessoa do réu pois ele foi perseguido e preso na sua presença. Ficou muito triste com o ocorrido porque como educadora não quer esse desfecho. Extrajudicialmente, o Policial Militar TIAGO ALAN DA SILVA disse que ele

e sua parceira "estavam em deslocamento de rotina quando foram solicitados por populares que lhes informaram que um indivíduo acabara de cometer um roubo. Sendo assim, iniciaram o acompanhamento e conseguiram deter o indivíduo que foi identificado como VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA e com ele uma pochete com cartões bancários, documentos e outros pertences pessoais da vítima. Ao ser indagado, VINÍCIUS confessou a prática do roubo. Feito contato com a vítima que estava próxima, esta reconheceu VINÍCIUS como sendo o autor do roubo e os objetos como sendo de sua propriedade.". (fls. 17). No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar STEFANY OLIVEIRA (fls. 18). Ouvida em juízo, a policial militar STEFANY OLIVEIRA ratificou o quanto afirmado extrajudicialmente. Esclareceu que estavam em patrulhamento quando foram solicitados pelos transeuntes que informaram que ele havia acabado de roubar uma moça. Foram atrás e conseguiram capturá-lo. Ele estava com os objetos da vítima e de pronto confessou o crime. Extrajudicialmente, o réu VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA valeu-se do direito de permanecer em silêncio (fls. 11). Em juízo, disse que....A versão defensiva, como se vê, não se sustenta. Em Juízo, as provas confirmaram os elementos coligidos na fase investigatória. Do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, se extrai certeza insofismável da responsabilidade penal do réu pela prática do crime de roubo, tal como descrito na denúncia. Diante da farta prova incriminatória colhida, consistente na declaração dos agentes públicos e nas palavras da vítima, que confirmou todo o narrado perante a autoridade policial, de rigor se faz a prolação do decreto condenatório. A vítima MARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, ouvida nas duas etapas da persecução penal, foi firme em contar os fatos e indicar o réu como o autor do crime, reconhecendo-o, sem sombra de dúvidas. É válido destacar que as palavras de vítimas de delitos com repercussão patrimonial merecem especial atenção e credibilidade, pois em crimes dessa natureza, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se imputou a violência ou grave ameaça, que pode discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminosa. "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143681/SP - HC 2009/0148625-4, Relator Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/06/2010 - Data da Publicação 02/08/2010)."(Grifei). Por outro lado, os policiais também foram uníssomos ao confirmar que o acusado foi detido logo após o crime, em posse da pochete contendo os cartões bancários, documentos e demais pertences da vítima. Importante lembrar, neste sentido, que sendo o bem encontrado em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar que não contribuiu para o crime: "ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS CONVERGENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU INCONSISTENTE. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE PARA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. - Se as provas se mostram suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito de roubo, não há como absolver o acusado por negativa de autoria, prevalecendo o coerente conjunto probatório que apontou, sem qualquer dúvida, o apelante como o autor do crime. - E, encontrada o objeto do roubo na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, passando para este a responsabilidade de comprovar não haver participado do delito, sob pena de ocorrer a condenação. - São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima (...) (TJ-MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL - grifo meu)." Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, pontue-se que, uma vez compromissados, são considerados testemunhas como outras quaisquer e suas palavras merecem crédito desde que não haja nada nos autos que desmereça tais depoimentos. E, caso isso se verifique, sujeitam-se os depoentes às penas do falso

testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se, ainda, que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a agentes públicos para a efetuar diligências posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não exista provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374). Assim, ante a confirmação dos fatos pela prova oral colhida em juízo, em especial pelos relatos dos policiais e da vítima, a ação deve ser julgada procedente. Passo a dosimetria da pena. a primeira fase, observo que o réu possui diversas passagens pela justiça da infância e juventude (fls. 29), a desvelar conduta social reprovável e personalidade voltada para o cometimento de crimes, de modo que a pena base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, o increpado cometeu o crime de roubo em período de PANDEMIA, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser elevada em patamar superior ao mínimo de 1/6 (um sexto). Contudo, a agravante deverá ser compensada com a atenuante da MENORIDADE RELATIVA, uma vez que o acusado contava com 18 anos de idade quando da prática do crime. Na última etapa do sistema Nelson Hungria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena hábeis a influenciar a dosagem das penas nessa fase. Por fim, com relação ao regime inicial prisional, o único ajustado à gravidade concreta do delito praticado pelo réu, bem como adequado à personalidade desvirtuada revelada por ele, não é outro senão o semi-aberto. Registre-se que o delito praticado pelo réu, dada a gravidade concreta de que veio imbuído, desautoriza a fixação de regime mais benéfico, além de o agente ter demonstrado desvios de conduta e impossibilidade de retorno ao convívio social imediato. O crime de roubo na atualidade constitui uma das mais inquietantes manifestações de criminalidade, deixando a população ordeira e honesta em constante pânico e desassossego, crime este revelador de personalidades deformadas, completamente contrárias aos padrões éticos, sociais e jurídicos, mínimo que se aguarda daqueles que se propõem a viver em sociedade, cujo regime mais severo se impõe como forma de evitar o esvaziamento do conteúdo intimidativo da sentença. O Colendo Supremo Tribunal Federal, julgando o RHC 65.501/SP, decidiu que: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547). Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja julgada PROCEDENTE a presente ação penal, condenando-se VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA às penas do artigo 157, caput, c.c. o art. 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal, por questão de Justiça. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA responde a este processo por roubo simples. Regularmente processado, em juízo foram ouvidos a vítima e um dos dois policiais envolvidos na ocorrência com derradeiro interrogatório do réu. A vítima narrou o roubo, aduziu que o réu foi preso em sua presença. O policial narrou que surpreendeu o réu na posse dos bens da vítima. O réu, em interrogatório, confessou a prática dos fatos. Pois bem, Excelência, observa-se que a confissão não foi corroborada pelas provas produzidas, eis que não houve oitiva de testemunha efetivamente isenta. Os policiais não presenciaram os fatos e, normalmente, tendem a corroborar os atos anteriormente praticados. Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. SUBSIDIARIAMENTE, e a fixação da pena-base no mínimo, dada a prevalência de circunstâncias favoráveis, a primariedade e o fato de que o acusado tem dezoito anos de idade. Na segunda fase o

reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, com o afastamento da agravante relativa à calamidade pública. Em relação ao regime, tendo em vista a idade e a primariedade, requer-se a fixação de regime aberto, eis que não houve emprego de violência física. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, na Avenida Sapopemba, altura do nº 12580, bairro de Sapopemba, nesta cidade de São Paulo, o acusado, subtraiu, para ele, mediante grave ameaça e violência consistente no anúncio de roubo e no ato de arrancar uma pochete, contendo diversos documentos pessoais e a quantia de R\$13,00, em espécie, melhores descritos no auto de exibição, apreensão e entrega a fls.21/22, pertencentes à vítima Marcia de Oliveira Figueiredo, fugindo em seguida. Porém, a polícia foi acionada e conseguiu prender o acusado na posse dos bens subtraídos, logo após a prática do crime de roubo e ele foi reconhecido pela vítima. O acusado fez uso do direito de permanecer calado na fase policial. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 12 de janeiro de 2022, oportunidade em que foi determinada a sua citação para apresentação da defesa preliminar, além da manutenção da prisão preventiva (fls. 74/76). O réu foi citado, a defesa preliminar foi apresentada, a qual foi afastada diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação do acusado. A Defesa, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição do acusado, bem como solicitou outros benefícios e a desclassificação para o crime de furto. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal, uma vez que o crime envolve violência e grave ameaça, além do que o réu já beneficiado anteriormente (fls. 27 e 28). II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, a prisão em flagrante do acusado e na posse dos bens subtraídos, logo após a prática do crime, somado às declarações da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem me olvidar das declarações do acusado e do conteúdo das alegações finais das partes, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, na Avenida Sapopemba, altura do nº 12580, bairro de Sapopemba, nesta cidade de São Paulo, o acusado, subtraiu, para ele, mediante grave ameaça e violência consistente no anúncio de roubo e no ato de arrancar uma pochete, contendo diversos documentos pessoais e a quantia de R\$13,00, em espécie, melhores descritos no auto de

exibição, apreensão e entrega a fls.21/22, pertencentes à vítima Marcia de Oliveira Figueiredo, fugindo em seguida. Porém, a polícia foi acionada e conseguiu prender o acusado na posse dos bens subtraídos, logo após a prática do crime de roubo e ele foi reconhecido pela vítima. O acusado fez uso do direito de permanecer calado na fase policial. Posteriormente, ao ser interrogado, o acusado confessou o crime. A vítima foi ouvida e confirmou o crime, bem como o anúncio do crime de roubo, por parte do acusado, além do fato dele ter arrancado a pochete dela em razão dela não entregar os seus bens diante do anúncio do crime. Anota-se que o ato de anunciar o crime de roubo já representa uma grave ameaça, o que se confirmou com o esforço físico de arrancar os bens dela. Inclusive, a vítima confirmou ter sido agarrada com força. Na sequência, o réu fugiu já na posse do bem. Porém, a vítima foi atrás dele e, acabou sendo auxiliada por populares, o que permitiu que a polícia percebesse o crime e detivesse o acusado na posse dos bens subtraídos. Os policiais responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, confirmaram a prisão do acusado na posse dos bens da vítima. Portanto, a autoria e a materialidade do crime estão demonstradas, como também a sua natureza e tipificação. O crime se consumou diante da posse mansa e pacífica. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Não há prova de que o acusado seja reincidente. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais não são diversos de casos análogos, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, as quais são definitivas pela ausência de circunstâncias modificadoras e causas de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas. Anota-se que a situação da prática do crime em momento de calamidade pública se compensa com a menoridade relativa do acusado e não há a possibilidade de o crime ter pena inferior ao mínimo legal pela natureza das circunstâncias modificadoras, ainda que seja confesso. Fixam-se, cada dia multa, no seu valor mínimo unitário legal, em face da ausência de informações seguras sobre a situação econômica do acusado. O réu é primário e menor de 21 anos de idade, além do que o crime não envolveu arma de fogo, motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal em face do regime prisional ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA, RG/SP nº 50779830, CPF nº 489.446.928-66, nascido em 23/05/2003, natural de São Paulo - SP, filho de Valdir Roberto de Souza e de Fabiana Helena dos Santos de Souza, às penas de 04 anos de reclusão, com início no regime aberto e 10 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, "Caput", c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", c.c. artigo 65, incisos I e III, alínea "d", todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Expeça-se alvará de soltura clausulado. O acusado não possui direito a nenhum benefício penal em razão da imputação, da sua conduta e da própria necessidade de aprender a respeitar o semelhante. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Expeça-se guia de execução provisória caso haja recurso da defesa. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer e ainda pediam a antecipação do trânsito em julgado da sentença para esta data. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Diante do requerido pelas partes, antecipo o trânsito em julgado da sentença para esta data e na sequência realizo audiência admonitória relativa ao regime aberto. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público

e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital